

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS¹

Órgano y/o Unidad Orgánica:	Dirección de Regulación Tarifaria
Actividad del POI / Acción Estratégica PEI:	AOI00126701317 REVISIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS POR DISPOSICIONES NORMATIVAS AEI.02.03 TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ACTUALIZADAS OPORTUNAMENTE DE LAS EP
Denominación de la Contratación:	Sistematización y elaboración de informe sobre aspectos regulatorios relacionados a los niveles tarifarios, estructuras tarifarias y subsidios cruzados que servirá en la aplicación del rebalanceo tarifario y elaboración de los estudios tarifarios.

I. FINALIDAD PÚBLICA
<i>La SUNASS es un organismo público regulador cuya función principal es garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en áreas urbanas y rurales asegurando condiciones de calidad para contribuir a la salud de la población y la preservación del medio ambiente.</i> <i>De acuerdo con la Quinta Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1620, que modificó el Decreto Legislativo N° 1280, la Sunass tiene la obligación de realizar la revisión del nivel y estructura tarifaria, en aplicación del Rebalanceo Tarifario, en cada empresa prestadora, en un plazo no mayor de 2 años, contado desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1620.</i>
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
<i>El objetivo del presente es contratar un servicio para sistematización y elaboración de informe sobre aspectos regulatorios relacionados a los niveles tarifarios, estructuras tarifarias y subsidios cruzados que servirá en la aplicación del rebalanceo tarifario y elaboración de los estudios tarifarios.</i>
III. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
<i>Actividades del servicio:</i> <i>1. Diseño y sistematización de información sobre estructuras tarifarias, reordenamientos tarifarios, incrementos tarifarios y capacidad de pago de los Estudios Tarifarios de las empresas prestadoras.</i> <i>2. Diseño y sistematización de información sobre subsidios cruzados focalizados y pago de los usuarios domésticos de los Estudios Tarifarios de las empresas prestadoras.</i> <i>3. Elaboración de un informe sobre la casuística identificada sobre la aplicación de los incrementos tarifarios, reordenamiento tarifario, estructuras tarifarias y subsidios cruzados de los Estudios Tarifarios de las empresas prestadoras, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Regulación Tarifaria.</i>
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR
<i>El proveedor debe de cumplir con las siguientes las características o condiciones mínimas:</i> <i>• Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), a cargo del OECE. El certificado de inscripción del Postor debe estar vigente a la fecha de la suscripción. (para los casos mayores a 1 UIT)</i> <i>• El Postor no deberá estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.</i>

¹ Contenido mínimo

Tampoco deberá tener sanción vigente aplicada por el OECE.

- *Persona natural y /o jurídica que se encuentre activo y habido en el registro de la SUNAT*
- *El postor no deberá encontrarse impedido para contratar con el estado e inmerso en las consideraciones señaladas en el artículo 30 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 39 del Reglamento.*
- *Participar en la presente contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.*
- *Conocer, aceptar y someterme a lo indicado en el REQUERIMIENTO, condiciones y reglas para las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, a través de Contratos Menores.*
- *Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presente en la contratación.*
- *Comprometerse a mantener la oferta presentada durante la contratación menor o igual a 8 UIT, y a perfeccionar el contrato con la recepción de la Orden de Servicio en caso de resultar favorecido.*

Perfil

- *Bachiller o Egresado(a) de Economía o Ingeniería Económica (Acreditado mediante copia simple de grado académico de bachiller o constancia de egresado(a), según sea el caso).*
- *Experiencia general no menor a (6) seis meses (Acreditado mediante constancias, certificados de trabajo, boletas de pago, constancias o certificados de prestación de servicios, conformidades de servicios, contratos de naturaleza laboral o civil (deberá estar acompañado del documento que acredite la prestación efectiva al momento de la postulación), resoluciones de designación y cese que acrediten fehacientemente en cada uno de ellos que los postulantes poseen el tiempo de experiencia solicitado (fecha de inicio y fin o tiempo brindado de la experiencia laboral o del servicio brindado), así como cargo o función desarrollada).*
- *Experiencia específica no menor a (3) meses en elaboración de diagnósticos económico-financiero y/o comerciales de empresas (Acreditado mediante constancias, certificados de trabajo, boletas de pago, constancias o certificados de prestación de servicios, conformidades de servicios, contratos de naturaleza laboral o civil (deberá estar acompañado del documento que acredite la prestación efectiva al momento de la postulación), resoluciones de designación y cese que acrediten fehacientemente en cada uno de ellos que los postulantes poseen el tiempo de experiencia solicitado (fecha de inicio y fin o tiempo brindado de la experiencia laboral o del servicio brindado), así como cargo o función desarrollada).*
- *Con estudios en Stata a nivel básico (Acreditado mediante copias simples de certificados o constancias de capacitaciones, cursos, diplomados, entre otros).*
- *Con estudios en Python a nivel básico (Acreditado mediante copias simples de certificados o constancias de capacitaciones, cursos, diplomados, entre otros).*

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono.

V. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (De corresponder)

No aplica

VI. SEGUROS (De corresponder)

No aplica

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)

No aplica

VIII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar: El proveedor no requiere establecerse físicamente en el local de la Sunass, pudiendo ser realizado desde su lugar de residencia y podrá coordinar sus actividades de forma virtual con el Ejecutivo de la Dirección Regulación Tarifaria al correo electrónico rrivas@sunass.gob.pe.

Plazo: El plazo total del servicio será hasta los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio.

IX. ENTREGABLES

El contratista deberá presentar un informe que contenga el desarrollo de las actividades específicas del servicio contratado. Para tal efecto el Contratista deberá acreditar las actividades señaladas en los Términos de Referencia del servicio contratado, según lo establecido en el numeral III Alcances y Descripción del Servicio.

Número de Entregable	Plazo total (contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio)	Entregable
1er	Hasta veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio	Un Informe que contenga el desarrollo de la actividad 1 de acuerdo con lo descrito en la sección III del presente término de referencia.
2do	Hasta cincuenta (50) días calendario contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio	Un Informe que contenga el desarrollo de la actividad 2 de acuerdo con lo descrito en la sección III del presente término de referencia.
3er	Hasta ochenta (80) días calendario contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio	Un Informe que contenga el desarrollo de la actividad 3 de acuerdo con lo descrito en la sección III del presente término de referencia.

X. CONFORMIDAD

- La conformidad será otorgada de acuerdo con el Artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, por el director adjunto de la Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNASS, para que se otorgue la conformidad, el Área Usuaria deberá verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en los TDR por parte del Contratista, caso contrario no aceptará y observará al Contratista.

XI. SUPERVISIÓN (De corresponder)

Dirección de Regulación Tarifaria.

XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La ENTIDAD debe pagar las contraprestaciones pactadas con el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia.

Para la procedencia del pago, el contratista deberá presentar por mesa de partes virtual ubicada en la página web de la Sunass, la siguiente documentación:

- Entregable.
- Comprobante de pago
- Copia de la orden de servicio

Porción de pago	Detalle
33%	Con la conformidad del primer entregable

33%	Con la conformidad del segundo entregable
34%	Con la conformidad del tercer entregable
<i>El pago del servicio, se realizará de acuerdo con el Artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas</i>	
XIII. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)	
<i>El contratista deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a la que tendrá acceso durante la ejecución del servicio. Asimismo, no podrá disponer de ésta para fines distintos al servicio que presta.</i> <i>El contratista deberá de tener conocimiento de las “Disposiciones de seguridad de la información para proveedores” que serán comunicadas por la SUNASS si por la contratación el proveedor tiene acceso a algún activo de información de la SUNASS (sistemas de información, instalaciones de procesamiento, entre otros).</i> <i>El contratista deberá de enviar al correo electrónico del personal responsable de la contratación del servicio la declaración jurada de compromiso de confidencialidad de proveedores de la Sunass firmada.</i> <i>El proveedor podrá ser evaluado de acuerdo con los lineamientos de seguridad de la información.</i>	
XIV. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR	
<i>El proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir del día siguiente de la conformidad otorgada por la Entidad.</i>	
XV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES (De corresponder)	
<i>No aplica.</i>	
XVI. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)	
<i>Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.</i>	
XVII. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De corresponder)	
<i>En caso de que para el cumplimiento de sus actividades se requiera el traslado del proveedor en el ámbito nacional, los gastos inherentes a este (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto) son por cuenta de la Entidad.</i>	
XVIII. PENALIDADES POR MORA	

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente Art. 120.1 (Reglamento) y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

XIX. OTRO TIPO DE PENALIDADES (De corresponder)

No aplica

XX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 al 68.5 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Asimismo, son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Ley N° 31564, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad (De corresponder).

XXI. SANCIONES

El proveedor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de la orden de compra, orden de servicio o el contrato, siendo aplicable lo previsto en la Ley según el artículo 87 al 92, así como del reglamento de la LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

XXII. APLICACIÓN SUPLETORIA

A la aplicación de la Ley de Contrataciones y su Reglamento – Ley No. 32069, también se considera el Código Civil vigente, teniendo en cuenta ese orden de prelación, según corresponda, siempre que no se contradiga con las disposiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

XXIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la Entidad, esta última debe indicar los protocolos de seguridad y sanitarios que debe cumplir de acuerdo con la normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

XXIV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, conforme lo dispuesto en el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas y Art. 330 Reglamento

XXV. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación¹ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato². Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco³. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar⁴

¹ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

² Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

³ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁴ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

XXVI. CLÁUSULA ANTISOBORNO

- a. El contratista declara conocer los compromisos antisoborno de la SUNASS, el cual se establece en su Política antisoborno y se encuentra disponible en el portal web de la SUNASS (<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4573329/Politica%20del%20SIG%202023.pdf?v=1684366588>)
- b. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio a prestarse o bien a proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboración de documentos del procedimiento de selección, calificación y evaluación de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.
- c. El contratista se compromete a denunciar, sobre la base de una creencia razonable o de buena fe, cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web de la SUNASS (<http://servicio.sunass.gob.pe/denuncias/>)

XXVII. CLAUSULA GESTION DE RIESGO

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato/orden de servicio u compra y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

XXVIII. CLAUSULA DE VICIOS OCULTOS

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación. Art.69.2 literal c).

XXIX. CLAUSULA MODIFICACION CONTRACTUAL

Las partes pueden acortar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el requerimiento. La modificación se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en la Pladicop

XXX. ANEXOS (De Corresponder)

Información adicional que sea relevante de ser considerada en el requerimiento.